

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 884/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายกิจยง ตั้งปณิธานนท์ กับพวก

จำเลย

นายกิจยง ตั้งปณิธานนท์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอุบล ตั้งปณิธานนท์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องฎีกาคำสั่งศาลที่ไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคำขอธนาคารใหม่ เนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงกันได้แล้ว จำเลยทั้งสองจึงขอถอนคำร้องฎีกาคำสั่งดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ ฯลฯ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนธนาคารชั้นต้นไต่สวนแล้ว เห็นว่า จำเลยไม่ใช่คนยากจนไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ให้ยกคำขอของจำเลย ทั้งสองให้จำเลยทั้งสองนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขออุทธรณ์อย่างคนธนาคารใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ขออ้างเหตุเดียวกันกับในชั้นไต่สวน ไม่มีเหตุใหม่ ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องฎีกาคำสั่ง (อันดับ 94)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยทั้งสองลงชื่อในคำร้องโดยไม่ปรากฏในใบแต่งตั้งทนายให้มีอำนาจถอนฟ้อง(อันดับ 107,9 แผ่นที่ 1 และที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏตามใบแต่งตั้งทนายความในสำนวนจำเลย ทั้งสองไม่ได้มอบอำนาจให้นายสุลบินส์ศรีแสงฟ้าทนายความ มีอำนาจถอนฟ้อง เมื่อคำร้องขอถอนคำร้องฎีกาคำสั่งของจำเลยทั้งสองลงชื่อโดยนายสุลบินส์ศรีแสงฟ้า ทนายความ แต่เพียงผู้เดียว กรณีจึงไม่อาจอนุญาต ตามที่ขอได้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏตามใบแต่งตั้งทนายความในสำนวนจำเลย ทั้งสองไม่ได้มอบอำนาจให้นายสุลบินส์ศรีแสงฟ้าทนายความ มีอำนาจถอนฟ้อง เมื่อคำร้องขอถอนคำร้องฎีกาคำสั่งของจำเลยทั้งสองลงชื่อโดยนายสุลบินส์ศรีแสงฟ้า ทนายความ แต่เพียงผู้เดียว กรณีจึงไม่อาจอนุญาต ตามที่ขอได้ ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ